

0000334-18.2022.8.26.0534

Classe: Procedimento do Juizado Especial Cível

Assunto: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro

Magistrado: Adriana Vicentin Pezzatti de Carvalho

Comarca: Santa Branca

Foro: Foro de Santa Branca

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 01/12/2022

... cancelamento do serviço em razão de roubo do aparelho.

Portanto, é indubitável a falha na prestação dos serviços pela ré que, comunicada acerca do roubo do celular do autor e da necessidade de cancelamento dos serviços vinculados àquele chip, permaneceu realizando indevidamente as cobranças pelos serviços de telefonia.

Imperiosa, nesta senda, a declaração de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Branca

Foro de Santa Branca

Juizado Especial Cível e Criminal

Rua Alfredo de Lima, 90, Santa Branca-SP - cep 12380-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

0000334-18.2022.8.26.0534 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000334-18.2022.8.26.0534

Classe - Assunto:

Procedimento do Juizado Especial Cível - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro

Requerente:

Luiz Guilherme dos Santos

Requerido:

CLARO S/A

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Vicentin Pezzatti de Carvalho

Vistos.

Trata-se de ação ajuizada por LUIZ GUILHERME DOS SANTOS em face de CLARO S.A.

Dispensa do relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995.

Decido.

O feito comporta o julgamento antecipado, na esteira do que prevê o art. 355, I, do CPC.

Aduz o autor, em síntese, que teve seu celular roubado em 10.02.2022, razão pela qual, no dia seguinte, solicitou o cancelamento de seu plano de linha móvel mantido junto à ré. Contudo, apesar do pedido de cancelamento, a ré permaneceu realizando a cobrança de mensalidade, exigindo o pagamento desta para efetivação do cancelamento e sob pena de negativação de seu nome. Que na tentativa de efetivar o cancelamento, pagou a quantia de R\$ 70,00, referente à fatura com vencimento em 20.03.2022,

porém, o cancelamento não foi realizado, sobrevindo novas faturas, com vencimentos em 20/04 e 20.05.2022. Com base em tais fatos, requereu a rescisão do contrato, com a declaração de inexigibilidade do débito e condenação da ré à restituição do valor pago e na indenização por danos morais em valor a ser arbitrado por este Juízo.

Por primeiro, em que pese às fls. 79 conste recorte de tela sistêmica da ré demonstrando que o contrato em nome da parte autora encontra-se cancelado, tal não desconstitui o fato de que houve falha na prestação de serviço, nem confere a segurança necessária para se concluir que houve a perda do objeto dos autos.

Ademais, o objetivo desta demanda é também o de declarar inexigíveis as cobranças realizadas nos meses de fevereiro a maio de 2022, além de restituição de valor pago e indenização pelos constrangimentos que o autor alega ter sofrido.

Assim, não há que se falar em perda do objeto.

Passo, pois, à análise do mérito.

Tratando-se de evidente relação de consumo, o Código de Defesa do Consumidor é aplicável, inclusive com a inversão do ônus da prova, já que a parte autora está em patente desvantagem econômica e de acesso às informações sobre os serviços frente à empresa ré, bem como, segundo o colhido nos presentes autos, mostram-se plausíveis os seus argumentos.

Nesse sentido, caberia à ré demonstrar que as alegações da parte autora são desprovidas de veracidade, através de um mínimo probatório. Contudo, não é o caso dos autos, em que se pese a existência de contestação, esta é absolutamente genérica, sem qualquer documento que, de fato, a sustente.

Ora, considerando-se que a requerida permite o acesso dos consumidores a seu sistema por meio telefônico, via call center, do qual não se extrai qualquer comprovante, é possível concluir-se pela veracidade das alegações da parte autora no sentido de que foi feito o cancelamento do serviço em razão de roubo do aparelho.

Portanto, é indubitável a falha na prestação dos serviços pela ré que, comunicada acerca do roubo do celular do autor e da necessidade de cancelamento dos serviços vinculados àquele chip, permaneceu realizando indevidamente as cobranças pelos serviços de telefonia.

Imperiosa, nesta senda, a declaração de inexigibilidade dos valores cobrados pela ré em relação à linha móvel em questão, a partir da comunicação do roubo, ou seja, 11.02.2022, bem como a devolução da quantia de R\$ 70,00 indevidamente paga pelo autor.

No mais, ré não demonstrou qualquer resistência ao pleito de rescisão contratual, inclusive, informou que o contrato já se encontra cancelado.

Sem razão, contudo, o demandante ao pretender indenização por danos morais, visto que não configurados.

Apesar da cobrança indevida, o autor não teve seu nome negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito, sequer demonstrou tal ameaça.

Na hipótese, não houve mais do que mero aborrecimento, situação a que todos estão sujeitos no cotidiano e que, por não representar excepcionalidade, não gera o direito à indenização pretendida.

Nesse sentido:

CONTRATO - Mútuo - Reserva de Margem Consignável - Ausência da prova acerca da contratação efetiva do serviço - Inexigibilidade reconhecida e mantida - Recurso nesta parte improvido. RESPONSABILIDADE CIVIL - Danos morais - O mero aborrecimento decorrente da cobrança não gera o dano - Inexistência de dano moral Indenização indevida (...) (Apelação nº 1009883-58.2016.8.26.0077, 23ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, 31 de agosto de 2017, Rel. Des. J. B. Franco de Godói) (g.n.)

Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DECLARAR inexigível o débito referente à linha móvel indicada na inicial, a partir de 11.02.2022, e CONDENAR o requerido na devolução ao autor da quantia de R\$ 70,00 (setenta reais), corrigida monetariamente pela tabela prática do TJSP desde o desembolso e com juros mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, até o efetivo pagamento.

Nos termos do art. 52, III, da Lei nº 9.099/95, fica o devedor instado a cumprir voluntariamente a sentença no prazo de quinze (15) dias, tão logo ocorra seu trânsito em julgado, independentemente de nova intimação para tanto, bem como advertido de que o descumprimento implicará, se requerida a execução (art. 52, IV, Lei nº 9.099/95), na incidência de multa de 10% sobre o valor do débito (art. 523, §1º, CPC), bem como na incidência da multa cominatória fixada (art. 52, V, Lei nº 9.099/95 cc art. 536, § 4º, CPC), se o caso, a partir do primeiro dia útil seguinte ao vencimento do prazo para cumprimento voluntário.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios, em razão do disposto no artigo 55 da Lei 9.099/95.

P.I.

Santa Branca, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA